



法规 第1章 保荐业务 03 工作规程



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:217585

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第3号》，下列关于联合保荐的说法中，错误的是（）。「2023年」

- A 拟融资金额超过100亿元的IPO项目，可以实行联合保荐
- B 证券发行规模达到一定数量的，参与联合保荐的保荐机构可以是3家
- C 实行联合保荐的，保荐机构应共同承担保荐责任
- D 拟融资金额超过200亿元的再融资项目，可以实行联合保荐

解析：

《保荐业务管理办法》第7条，《发行类第3号》之“3-3 发行规模达到一定数量实施联合保荐的标准”。选项B错误，参与联合保荐的保荐机构不得超过2家。

正确答案:B

2. 单选题 题目ID:217586

根据《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第2号——上市保荐书内容与格式》，下列人员中，不需要在创业板上市保荐书上签字的是（）。「2020年」

- A 法定代表人
- B 保荐业务负责人
- C 项目协办人
- D 内核负责人
- E 保荐业务部门负责人

解析：

上市保荐书应当由保荐人法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐代表人和项目协办人签字，加盖保荐人公章并注明签署日期。

正确答案:E

3. 单选题 题目ID:217587

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列关于保荐业务规程的说法正确的是（）。「2019年」

- A 保荐机构应当根据保荐业务特点制定科学、合理的薪酬考核体系，为充分提高从业人员工作积极性，提高工作效率，可以以业务包干等承包方式开展保荐业务
- B 保荐机构应当建立健全工作底稿制度，为每一保荐代表人建立独立的保荐工作底稿
- C 保荐工作底稿应当真实、准确、完整地反映整个保荐工作的全过程，保存期不得少于10年
- D 保荐代表人必须为其具体负责的每一项目建立尽职调查工作日志，作为保荐工作底稿的一部分存档备查

解析：

选项A错误，不得以业务包干等承包方式开展保荐业务，或者以其他形式实施过度激励。选项B错误，保荐机构应当建立健全工作底稿制度，为每一项目建立独立的保荐工作底稿。选项C错误，保存期不少于20年。

正确答案:D

4. 单选题 题目ID:217588

发行人持有、控制保荐机构的股份超过（）的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应联合一家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。「2016年」

A 5% B 6% C 7% D 8%

解析:

《保荐业务管理办法》第41条,《机构类第1号》第2条。保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过7%,或者发行人持有、控制保荐机构的股份超过7%的,保荐机构在推荐发行人证券发行上市时,应联合1家无关联保荐机构共同履行保荐职责,且该无关联保荐机构为第一保荐机构。(北交所不适用)

正确答案:C

5. 单选题 题目ID:217589

保荐机构与发行人存在的下列关联关系中,保荐机构应当联合一家无关联保荐机构共同履行保荐职责的有()。「2016年」

- A 发行人持有保荐机构5%的股份 B 保荐机构持有发行人3%的股份,为其第5大股东
- C 保荐机构的控股股东持有发行人8%的股份
- D 发行人的控股子公司持有保荐机构6%的股份,为其第10大股东
- E 发行人持有保荐机构6%的股份,发行人的控股子公司持有保荐机构2%的股份

解析:

《保荐业务管理办法》第41条,《机构类第1号》第2条。选项E错误,发行人的控股子公司持有2%的股份不与发行人的持股合并计算,因此未超过7%。

正确答案:C

6. 单选题 题目ID:217598

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》,下列关于保荐机构和保荐代表人对深圳证券交易所上市公司的上市推荐和持续督导工作的说法中正确的是()。「2021年」

- A 在保荐工作期间内,保荐机构发生变更的,原保荐机构应当配合做好交接工作,向新保荐机构提交现场检查报告、专项检查报告和保荐工作底稿
- B 保荐机构和保荐代表人应当对上市公司的信息披露文件事前审阅
- C 保荐机构和保荐代表人应当每年对上市公司至少进行一次定期现场检查
- D 保荐机构每年应当至少对上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行一次培训

解析:

选项A错误,在保荐工作期间内,保荐人发生变更的,原保荐人应当配合做好交接工作,并在发生变更的5个交易日内向新保荐人提交现场检查报告、专项检查报告、保荐工作报告及向证券监管机构报送的与上市公司相关的其他报告等文件。选项B错误,保荐人和保荐代表人可以对上市公司的信息披露文件事前审阅,未进行事前审阅的,应当在上市公司履行信息披露义务后5个交易日内,完成对有关文件的审阅工作(上交所仅规定“可以”进行事前审阅)。选项C错误,保荐人和保荐代表人应当每年对上市公司至少进行一次定期现场检查,持续督导时间不满3个月的除外。

正确答案:D

7. 单选题 题目ID:217599

甲证券公司推荐乙公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，下列关于甲证券公司及其保荐代表人在持续督导开展保荐工作时的说法，不正确的是（ ）。『2019年』

- A 甲证券公司应当与乙公司在保荐协议中明确双方在持续督导期间的权利和义务
- B 甲证券公司有权就持续督导期间乙公司相关事项发表专项意见
- C 甲证券公司有权列席乙公司的监事会会议
- D 乙公司发生关联交易，不论金额大小均应当及时通知甲证券公司
- E 甲证券公司的保荐代表人有权随时查询乙公司的银行账户资料

解析：

根据《深交所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第8-9条、第27条。选项E错误，保荐人及其保荐代表人有权随时查询公司“募集资金专用账户”资料；并非发行人所有银行账户资料都可以随时查询。选项C正确，保荐人及其保荐代表人有权列席公司的股东大会董事会和监事会。选项D正确，上市公司发生关联交易、为他人提供担保等事项，不管金额大小，均应当及时通知保荐人。

正确答案:E

8. 单选题 题目ID:217605

在持续督导深圳证券交易所上市公司期间，以下不需要保荐代表人发表专项意见的事项是（ ）。『2015年』

- A 募集资金的使用情况
- B 对合并范围内的子公司提供担保
- C 套期保值
- D 委托理财
- E 限售股上市流通

解析：

《深交所上市公司自律监管指引——保荐业务》第27条。选项B正确，对外担保（对合并范围内的子公司提供担保除外）。保荐人应当对上市公司应披露的下列事项发表专项意见：（1）募集资金使用情况；（2）限售股份上市流通；（3）关联交易；（4）对外担保（对合并范围内的子公司提供担保除外）；（5）委托理财；（6）提供财务资助（对合并范围内的子公司提供财务资助除外）；（7）风险投资、套期保值等业务；（8）控股股东或第一大股东及其一致行动人存在平仓风险或被强制过户风险。

正确答案:B

9. 多选题 题目ID:217590

根据《上海证券交易所发行上市审核业务指南第4号——常见问题的信息披露和核查要求自查表》，以下应在自查表中签字的人员包括（ ）。『2022年』

- A 保荐机构董事长或总经理
- B 合规总监
- C 内核负责人
- D 保荐代表人
- E 签字会计师

解析：

自查表应当由保荐业务负责人、内核负责人、投行质控负责人、保荐代表人、签字会计师、签字律师等签字，加盖保荐人、会计师事务所、律师事务所等机构公章并注明签署日期。

正确答案:C, D, E

10. 多选题 题目ID:217591

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列关于证券发行上市保荐制度的说法，正确的有（ ）。

「2018年」

- A 保荐机构及保荐代表人不得以任何名义或者方式持有发行人的股份
- B 参与联合主承销的保荐机构不得超过2家
- C 证券发行规模达到一定数量的，应当采用联合保荐
- D 保荐机构对发行人申请文件、证券发行募集文件进行核查，向中国证监会、证券交易所出具保荐意见
- E 证券交易所、中国证券业协会对保荐机构及其保荐代表人、其他从事保荐业务的人员进行自律管理

解析:

《保荐业务管理办法》第6-9条。选项A错误，保荐代表人及其配偶不得以任何名义或者方式持有发行人的股份；保荐机构可以持有发行人股份。选项B错误，联合保荐不得超过2家，联合主承销商没有“不得超过2家”的限制。选项C错误，证券发行规模达到一定数量的，可以采用联合保荐。

正确答案:D, E

11. 多选题 题目ID:217592

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列关于保荐机构更换相关要求的表述正确的有（ ）。

「2017年」

- A 刊登证券发行募集文件前拟终止保荐协议的，保荐机构和发行人应当先向中国证监会报告，获得批准后方能终止
- B 刊登证券发行募集文件以后直至持续督导工作结束，发行人再次申请发行证券的，可以另行聘请保荐机构
- C 股票上市后在持续督导期间内终止保荐协议的，保荐机构和发行人应当自终止之日起5个工作日内向中国证监会、中国证券业协会报告，说明原因
- D 持续督导期内，保荐机构被撤销保荐资格的，发行人应当在1个月内另行聘请保荐机构，未在规定期限内另行聘请的，证券交易所可以为其指定保荐机构
- E 持续督导期内，另行聘请保荐机构的，原保荐机构在履行保荐职责期间未勤勉尽责的，其责任不因保荐机构的更换而免除或者终止

解析:

《保荐业务管理办法》。选项A错误，刊登证券发行募集文件前终止保荐协议的，保荐机构和发行人应当自终止之日起5个工作日内分别向中国证监会、证券交易所报告，并说明原因。因此，终止后履行报告、说明原因义务即可，无须事先批准。选项B正确，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构、保荐机构被中国证监会撤销保荐业务资格的，应当终止保荐协议。选项C错误，应向中国证监会、证券交易所报告。选项D错误，应为中国证监会可以为其指定保荐机构。

正确答案:B, E

12. 多选题 题目ID:217593

下列关于发行人聘任保荐机构和主承销商的说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 同次发行的证券，其发行保荐和上市保荐应当由同一保荐机构承担
- B 证券发行规模达到一定数量的，可以采用两家保荐机构联合保荐的方式
- C 证券发行保荐和主承销商只能够由一家保荐机构担任
- D 保荐机构的重要关联方持有发行人的股份超过5%，在推荐发行人证券发行上市时，应联合一家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构

解析:

选项C错误, 证券发行的主承销商可以由该保荐机构担任, 也可以由其他具有保荐机构资格的证券公司与该保荐机构共同担任。选项D错误, 应为“保荐机构的重要关联方持有发行人的股份超过7%的.....”。(北交所不适用)

正确答案:A, B

13. 多选题 题目ID:217594

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》, 下列情形中, 保荐机构在推荐发行人证券发行上市时, 应当联合一家无关联的保荐机构共同履行保荐职责的有()。「2017/2015年」

- A 保荐机构持有发行人6%的股份, 其重要关联方持有发行人2%的股份
- B 发行人的控股股东持有保荐机构6%的股份
- C 保荐机构控股股东持有发行人8%的股份, 但不属于前10大股东
- D 保荐机构的实际控制人持有发行人5%的股份, 且为发行人的第7大股东

解析:

《保荐业务管理办法》第41条, 《机构类第1号》第2条。选项B、D错误, 合计持股未超过7%, 与第几大股东无关。保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过7%, 或者发行人持有、控制保荐机构的股份超过7%的, 保荐机构在推荐发行人证券发行上市时, 应联合一家无关联保荐机构共同履行保荐职责, 且该无关联保荐机构为第一保荐机构。(北交所不适用)

正确答案:A, C

14. 多选题 题目ID:217595

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》, 下列关于保荐业务的相关表述正确的有()。「2016年」

- A 同次发行的证券, 其发行保荐和上市保荐可以选择不同保荐机构承担
- B 保荐机构依法对发行人申请文件、证券发行募集文件进行核查, 向中国证监会、证券交易所出具保荐意见
- C 所有的IPO、再融资项目发行都可以采用联合保荐形式, 但参与联合保荐的机构不得超过2家
- D 证券发行的主承销商可以由为本次证券发行进行保荐的保荐机构担任, 也可以由其他具有保荐机构资格的证券公司与该保荐机构共同担任

解析:

《保荐业务管理办法》第7条。选项A错误, 同次发行的证券, 其发行保荐和上市保荐应当由同一保荐机构承担。选项C错误, 证券发行规模达到一定数量的, 可以采用联合保荐; 并非所有IPO、再融资项目均可采取联合保荐形式。根据《发行类第3号》, 拟融资金额超过100亿元的IPO项目、拟融资金额超过200亿元的再融资项目可以按照《保荐业务管理办法》相关规定实行联合保荐, 参与联合保荐的保荐机构不得超过2家。

正确答案:B, D

15. 多选题 题目ID:217596

在持续督导期间, 如保荐机构被撤销保荐机构资格, 发行人应当另行聘请保荐机构, 下列说法正确的有()。「2016年」

- A 发行人应当在3个月内另行聘请保荐机构
- B 发行人未在规定期限内另行聘请的，中国证监会可为其指定保荐机构
- C 另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任
- D 另行聘请的保荐机构持续督导的时间不得少于1个完整的会计年度
- E 另行聘请的保荐机构持续督导的时间不得少于2个完整的会计年度

解析:

《保荐业务管理办法》第44-45条。选项A错误，发行人应当在1个月内另行聘请保荐机构。选项E错误，另行聘请的保荐机构持续督导的时间不得少于1个完整会计年度。

正确答案:B, C, D

16. 多选题 题目ID:217597

公司拟首次公开发行股票并上市，应在招股说明书上签字的下列人员包括（）。「2015年」

- A 发行人的董事
- B 发行人的监事
- C 发行人的董事会秘书
- D 发行人的财务负责人
- E 保荐代表人

解析:

《首次公开发行股票注册管理办法》第36-38条。发行人申请首次公开发行股票并上市，发行人及其董事、监事、高级管理人员，发行人控股股东、实际控制人，保荐人及其保荐代表人，为证券发行出具专项文件的律师、注册会计师、资产评估人员、资信评级人员以及其所在机构，应当在招股说明书上签字、盖章。

正确答案:A, B, C, D, E

17. 多选题 题目ID:217600

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列各项中，属于保荐机构及保荐代表人履行保荐职责可对发行人行使的权利的有（）。「2020/2015年」

- A 列席发行人的监事会
- B 列席发行人的总经理办公会
- C 对发行人的信息披露文件进行事前审阅
- D 定期或者不定期对发行人进行回访
- E 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合

解析:

《保荐业务管理办法》第53条。选项B错误，应为列席发行人的股东大会、董事会和监事会，而非列席发行人的总经理办公会。

正确答案:A, C, D, E

18. 多选题 题目ID:217601

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，发行人在下列情形中，应当及时通知或者咨询保荐机构并将相关文件送交保荐机构的有（）。「2020年」

- A 发生关联交易，为他人提供担保等事项
- B 重大投资行为和重大购置资产的决定
- C 股东及董事、监事、高级管理人员的变动
- D 召开董事会、监事会、股东大会
- E 涉及重大诉讼、资产发生重大损失

解析:

《保荐业务管理办法》第54条。发行人有下列情形之一的，应当及时通知或者咨询保荐机构，并将相关文件送交保荐机构：（1）变更募集资金及投资项目等承诺事项；（2）发生关联交易、为他人提供担保等事项；（3）涉及重大诉讼、资产发生重大损失；（4）公司财务状况及生产经营的外部条件发生重大变化；（5）重大投资行为和重大购置资产的决定；（6）股东及董事、监事、高级管理人员的变动；（7）召开董事会、监事会、股东大会；（8）履行信息披露义务或者向中国证监会、证券交易所报告有关事项；（9）发生违法违规行为或者其他重大事项。

正确答案:A, B, C, D, E

19. 多选题 题目ID:217602

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，保荐机构及其保荐代表人在履行保荐职责时可对发行人行使的权利包括（）。「2018/2017年」

- A 列席发行人的股东大会、董事会和监事会
- B 不定期对发行人进行回访，查阅保荐工作需要的发行人材料
- C 要求发行人按照《保荐业务管理办法》的规定和保荐协议约定的方式，及时通报信息
- D 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合
- E 对发行人年报进行事前审阅

解析:

选项E正确，所述“年报”属于可以进行事前审阅信息披露文件。

正确答案:A, B, C, D, E

20. 多选题 题目ID:217603

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列关于保荐机构、保荐代表人、发行人、其他证券服务机构及其签字人员进行保荐业务协调的说法正确的有（）。「2018年」

- A 证券发行前，发行人不配合保荐机构履行保荐职责的，保荐机构应当发表保留意见，并在上市保荐书中予以说明
- B 证券发行后，保荐机构有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为的，应当督促发行人作出说明并限期纠正；情节严重的，应当撤销保荐
- C 保荐机构有充分理由认为发行人聘用的会计师事务所专业能力存在明显缺陷的，可以向发行人建议更换
- D 保荐机构对证券服务机构及其签字人员出具的专业意见存有疑义的，应当与发行人进行协商，并可要求发行人作出解释或者出具依据
- E 证券服务机构及其签字人员应当对保荐机构提出的意见进行审慎的复核判断，并向保荐机构、发行人及时发表意见

解析:

选项A错误，保荐机构应当发表保留意见，并在发行保荐书中予以说明；情节严重的，应当不予保荐，已保荐的应当撤销保荐。选项B错误，情节严重的，应当向中国证监会、证券交易所报告。选项D错误，应当主动与证券服务机构进行协商，并可要求证券服务机构作出解释或者出具依据。选项C、E正确，证券服务机构及其签字人员应当严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范，审慎履行职责，作出专业判断与认

定，对保荐机构提出的疑义或者意见，应当保持专业独立性，进行审慎的复核判断，并向保荐机构、发行人及时发表意见。

正确答案:C, E

21. 多选题 题目ID:217604

保荐机构和保荐代表人在履行保荐职责过程中，上市公司出现下列（ ）情形的，应及时通知或者咨询保荐机构。「2017年」

- A 上市公司实际控制人为他人提供担保 B 上市公司为他人提供担保 C 变更募集资金及投资项目
D 上市公司发生关联交易 E 上市公司披露年度报告

解析:

选项A错误，不包含实际控制人为他人提供担保情形。

正确答案:B, C, D, E

22. 多选题 题目ID:217606

根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》，保荐机构及其保荐代表人应当对上市公司进行专项现场核查的是（ ）。「2023年」

- A 上市公司的董事涉嫌重大违法违规 B 未在规定期限内披露年度报告 C 违规为他人提供担保
D 存在重大财务造假嫌疑

解析:

《北交所保荐业务管理细则》第28条。全部属于。

正确答案:A, B, C, D

23. 多选题 题目ID:217607

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，下列情形中，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露的有（ ）。「2022年」

- A 上市公司主营业务停滞 B 上市公司资产被扣押
C 上市公司涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项 D 上市公司未能清偿到期债务
E 上市公司总经理涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

解析:

《上交所科创板股票上市规则》第3章第2节。上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：（1）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件；（2）资产被查封、扣押或冻结；（3）未能清偿到期债务；（4）实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；（5）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项；（6）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。

正确答案:A, B, C, D, E

24. 多选题 题目ID:217608

下列关于保荐机构对创业板上市公司履行持续督导义务的说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 保荐机构对上市公司信息披露文件的审阅工作，必须在披露之前完成
- B 保荐机构对上市公司关联交易事项需发表独立意见
- C 保荐机构对上市公司委托理财事项需发表独立意见
- D 保荐机构对上市公司为他人提供担保事项需发表独立意见

解析：

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第20条、第27条。选项A错误，保荐人和保荐代表人可以对上市公司的信息披露文件事前审阅，未进行事前审阅的，应当在上市公司履行信息披露义务后5个交易日内，完成对有关文件的审阅工作。

正确答案:B, C, D

25. 多选题 题目ID:217609

某公司12个月前首次公开发行股票并在上海证券交易所上市，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关业务规则，该公司应当及时通知保荐人的情形有（ ）。「2018年」

- A 该公司召开季度总经理办公会
- B 该公司监事王某被上海证券交易所采取监管措施
- C 该公司拟与持有该公司5%股份的私募基金管理机构共同设立并购基金
- D 该公司拟新聘请一名独立董事
- E 该公司拟用现金进行利润分配

解析：

《上交所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》第9条。选项A错误，召开季度总经理办公会不属于《证券法》规定的重大事件，也不属于该指引第9条规定的应当及时通知保荐机构的情形，且不需要保荐机构列席，因此不需要通知。选项B正确，上市公司或其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等发生违法违规行为和被本所采取监管措施或予以纪律处分等，应及时通知保荐人。选项C正确，共同设立并购基金为重大投资行为，属于重大事件，应及时通知保荐人。选项D、E正确，公司的董事发生变动、公司分配股利，均属于重大事件，应及时通知保荐人。

正确答案:B, C, D, E

26. 多选题 题目ID:217610

下列关于保荐人对创业板上市公司履行持续督导义务的说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 保荐人对上市公司信息披露文件的审阅工作，可以在披露之前完成，也可以在披露之后完成
- B 保荐人对公司关联交易事项需发表专项意见
- C 保荐人对公司委托理财事项需发表专项意见
- D 保荐人对公司为他人提供担保（对合并范围内的子公司提供担保除外）事项需发表专项意见
- E 保荐人在上市公司披露半年度报告后，需出具半年度跟踪报告

解析：

深交所《上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》。选项A正确，保荐人和保荐代表人可以对上市公司的信息披露文件事前审阅，未进行事前审阅的，应当在上市公司履行信息披露义务后5个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，发现问题的应当及时督促上市公司更正或者补充，并向本所报告。选项E正确，创业板上市公司的保荐人应当在公司披露年度报告、半年度报告后15个交易日内向深圳证券交易所报送并在符合条件的媒体披露跟踪报告。

正确答案:A, B, C, D, E

27. 多选题 题目ID:217611

深圳证券交易所某主板上市公司的下列事项中，其保荐人应发表专项意见的有（ ）。「2017/2016年」

- A 关联交易 B 委托理财 C 套期保值业务 D 为控股子公司提供财务资助
E 限售股份上市流通

解析:

《深交所上市公司自律监管指引——保荐业务》第27条。选项D错误，控股子公司属于合并范围内的子公司，对其提供财务资助的除外。

正确答案:A, B, C, E

28. 多选题 题目ID:217612

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》，深圳证券交易所主板上市公司出现下列（ ）情形的，应及时通知保荐人。「2016年」

- A 变更募集资金及投资项目等承诺事项 B 上市公司董事发生违法行为
C 上市公司为他人提供担保事项 D 上市公司持续经营出现重大不确定情形

解析:

《深交所上市公司自律监管指引——保荐业务》第9条。公司有下列情形之一的，应当及时通知保荐人并按约定方式及时提交相关文件：（1）变更募集资金及投资项目等承诺事项；（2）发生关联交易、为他人提供担保等事项；（3）履行信息披露义务或者应向中国证监会、本所报告的有关事项；（4）公司或者其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等发生违法违规行为；（5）《证券法》第80-81条规定的重大事件或者其他对公司规范运作、持续经营、履行承诺和义务具有影响的重大事项。

正确答案:A, B, C, D

29. 多选题 题目ID:217613

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》，下列表述正确的是（ ）。「2016年」

- A 保荐人对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后5个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告
B 保荐人对上市公司的定期现场检查每年不应少于2次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查
C 当控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益时，保荐人应当自知道或应当知道之日起15个工作日内按规定对上市公司进行专项现场检查
D 在主板上市公司年度报告披露后5个交易日内，保荐人应向上海证券交易所提交《持续督导年度报告书》
E 持续督导工作结束后，保荐人应在上市公司披露年度报告之日起的10个工作日内向上海证券交易所报送保荐总结报告书

解析:

《上交所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》第20条、第25-30条。选项B错误，保荐人对上市

公司的定期现场检查每年不应少于1次。

正确答案:A, C, D, E